

1502850-62.2021.8.26.0536
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau
Comarca: Praia Grande
Foro: Foro de Praia Grande
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 28/07/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LEANDRO DA CONCEICAO ANTUNES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

LEANDRO DA CONCEIÇÃO ANTUNES, já qualificado nos autos a fl. 09, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Praia Grande
Foro de Praia Grande
1ª Vara Criminal
Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502850-62.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502850-62.2021.8.26.0536
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LEANDRO DA CONCEICAO ANTUNES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

LEANDRO DA CONCEIÇÃO ANTUNES, já qualificado nos autos a fl. 09, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 28 de agosto de 2021, por volta de 16 horas, na Avenida Clodoaldo Amaral, nº 1250, no bairro Trevo, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, portava, trazia consigo e guardava drogas, consistentes em 07 (sete) porções de maconha, 04 (quatro) pinos de cocaína e 04 (quatro) porções de skunk, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$10,00 em dinheiro (fl. 90/91).

Laudo pericial químico toxicológico a fl. 106/107.

O réu foi notificado (fl. 111), apresentou defesa prévia (fl. 115/121) e foi ratificado o recebimento da denúncia (fl. 115/116). A denúncia foi recebida em 09 de dezembro de 2021 (fl. 122).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado (fl. 144).

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia (fl. 151/156 e 178/179). A Defesa requereu, preliminarmente, nulidade das provas ante a ausência de atribuição dos guardas municipais para a realização de policiamento ostensivo. No mérito, pugnou pela absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o art. 28 da lei nº 11.346/06, aplicação do redutor do artigo 33, §4º, no patamar máximo, regime aberto, detração, pena base no mínimo legal, substituição por pena não corporal e direito de recorrer em liberdade (fl. 182/209).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

Afasto a preliminar de nulidade formulada pela Defesa, eis que a limitação prevista no artigo 144, §8º, da Constituição Federal, não exclui e tampouco retira dos integrantes da Guarda Municipal a condição de agentes de autoridades, legitimados, por conseguinte, dentro do princípio de autodefesa da sociedade, a sobrestar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em situação de flagrância, como facultado a qualquer do povo, nos termos do artigo 301, do Código de Processo Penal.

Destaca-se, a esse respeito, acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. ART. 301 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, §8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão (...) 4. Ordem denegada (HC 129.932/SP, Quinta Turma, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. em 15/12/2009, Dje 1/2/2010). (grifei)

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria estão comprovadas. A primeira pelo boletim de ocorrência (fl. 02/04), auto de prisão em flagrante (fl. 01), auto de exibição e apreensão (fl. 07/08), auto de constatação preliminar (fl. 10/11) e laudo pericial químico toxicológico de fl. 106/107, que atestou positivo para as substâncias Tetrahydrocannabinol (THC) e Cocaína. A segunda pelos relatos colhidos tanto em solo policial como em juízo.

O guarda municipal Guilherme, em juízo (fl. 144), não se recordou do réu em

audiência. Pelo que se recorda, o monitoramento passou a informação de um indivíduo em atitude suspeita na via. Ele mexia em algo próximo ao entulho e fazia contato com pessoas na via. No dia, com as características dele, fizeram a abordagem, quando seu parceiro visualizou o indivíduo com um objeto nas mãos. O objeto era entorpecente, uma quantidade pequena de cocaína. No entulho onde estava mexendo foi encontrado mais entorpecentes, mas não se recorda a quantidade. O indivíduo disse que desconhecia as drogas encontradas. A distância do local que foi encontrada a droga estava a distância de 30 metros do indivíduo. Não viu o réu mexendo nos entulhos e não visualizou as imagens do monitoramento no dia dos fatos.

Em juízo do guarda municipal Edmilson (fl. 144), reconheceu o réu em audiência. Estavam em patrulhamento no complexo escolar próximo ao local, quando foram informados pelo vídeo monitoramento que um indivíduo em atitude suspeita pegava algo de um entulho e entregava a outra parte. Foram ao local e visualizaram o réu com objetos nas mãos. Realizaram a abordagem e foi localizado entorpecentes com ele, sendo que ao seu lado também encontraram mais entorpecentes e dinheiro. O restante dos entorpecentes foi localizado em escombros da construção civil. A informação do monitoramento disse que o indivíduo estava mexendo nos resíduos de construção civil. Não chegou a visualizar o réu mexendo nos escombros, bem como não teve acesso as imagens do monitoramento. Não se recorda a quantidade de drogas, mas salvo engano, foi encontrado "maconha" e "cocaína" com ele, bem como foi encontrado no entulho "Skank". Não visualizou o réu fazer contato com outras pessoas.

Interrogado, o réu Leandro negou os fatos. É dependente químico e ao sair do beco foi abordado pelos guardas. Foi ao local apenas comprar drogas. Os policiais ficaram por volta de duas horas. Estava com quatros pinos de cocaína e duas porções de maconha. O restante das drogas encontradas não lhe pertencia. Mora próximo ao local.

O conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e, portanto, apta a ensejar a condenação. Os depoimentos dos policiais foram seguros e demonstraram indubitavelmente o envolvimento do réu com as drogas.

Não há falar em valor reduzido dos depoimentos dos policiais. Nada existe nos autos a apontar que tivessem algum interesse em incriminar falsamente e, assim o fosse, se houvesse desconsideração da palavra dos policiais em todos os processos não haveria justiça, mas sim impunidade.

Registre-se o seguinte julgado:

PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.) (grifei).

Os relatos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma com se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Não se vislumbra qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em acusar falsamente o réu, pois sequer o conheciam.

Patente, pois, que as provas produzidas foram suficientes a embasar a condenação do réu, o qual não trouxe aos autos nada que pudesse afastá-las, não se podendo falar, portanto, em insuficiência probatória e a subsequente absolvição. A versão de que possuía tamanha quantidade de entorpecentes para consumo próprio não merece

guardada, pois isolada do conjunto probatório.

Verifica-se, desse modo, que o conjunto probatório amealhado aos autos permite concluir que o réu praticou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. Isso decorre a partir da análise e da valoração dos depoimentos colhidos em Juízo, sobretudo, pelos relatos seguros prestados pelos guardas municipais que participaram da ocorrência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR LEANDRO DA CONCEIÇÃO ANTUNES, anteriormente qualificado, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei Federal 11.343/06. Em razão disso, passo a dosar a pena, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da lei 11.343/06.

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal e em observância ao disposto pelo art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu é primário (fl. 32/35). O motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já punido pelo próprio tipo, sendo que suas consequências são desconhecidas. Foi apreendido com dois tipos de drogas mas em pequena quantidade. Assim, fixo a pena base do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) no mínimo legal em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal;

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento. Presente a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, eis que o réu é primário e de bons antecedentes, não havendo provas nos autos de que se dedique a atividade criminosa e nem que integre organização criminosa, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), ante a quantidade de drogas, a resultar na reprimenda final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo.

PENA DEFINITIVA: 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo.

Por fim, ressalte, no tocante à pena de multa estabelecida para o tipo penal em apreço, que “não foram violados princípios constitucionais, porque o legislador ordinário, ao prever os elevados patamares mínimos e máximos para a pena pecuniária, que vão de 500 a 1.500 dias-multa, levou em conta a manifesta gravidade do delito de tráfico, que tanto prejuízo vem trazendo à sociedade, tanto é que equiparado a hediondo também por lei.” (TJ-SP - APL: 00482035720118260050 SP 0048203-57.2011.8.26.0050, Relator: Aguinaldo de Freitas Filho, Data de Julgamento: 16/05/2014, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 16/05/2014).

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G.Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos da decisão de fls. 48/49, cujas razões passam a fazer parte integrante da presente (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), e com fundamento no art. 387, § 1º, do mesmo diploma legal, não poderá o réu recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão no local em que se encontra.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Determino, ainda, a destruição dos entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para contraprova.

Recomende-se o réu na prisão onde está detido. Expeça-se guia de execução provisória para o devido encaminhamento ao estabelecimento prisional definido.

Transitada em julgado esta sentença, oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral comunicando a condenação, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.

Praia Grande, 28 de julho de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA